

3. 当事人

原告(上诉人): 杨某

被告(被上诉人): 罗某、邬某、唐某、甲保险公司、乙保险公司、丙保险公司等

【基本案情】

2022年4月30日23时20分许, 罗某驾驶一小型普通客车与沈某驾驶的小型普通客车发生追尾碰撞, 并推动该车撞击前方由刘某驾驶的小型普通客车, 造成三车不同程度受损, 沈某驾驶的小型普通客车上的孕妇乘车人杨某受伤的道路交通事故。公安机关作出《道路交通事故认定书》, 认定罗某承担本次事故的全部责任, 沈某、刘某不承担本次事故的责任。2022年4月30日23时21分, 唐某驾驶一小型普通客车, 途经上述事故路段时, 与前方已经发生事故的、由罗某驾驶的车辆发生追尾碰撞, 然后推动该车撞击前方由沈某驾驶的车辆及刘某驾驶的车辆, 造成唐某驾驶的车辆、罗某驾驶的车辆受损, 沈某驾驶车辆上孕妇乘车人杨某受伤, 以及唐某及乘车人陈某与方某受伤的道路交通事故。公安机关作出《道路交通事故认定书》, 认定唐某承担本次事故的全部责任, 罗某不承担本次事故的责任。后, 杨某经医院诊断为流产, 并于2022年5月6日接受了人工流产手术。杨某认为系前述交通事故导致其流产, 诉至法院, 要求罗某、邬某、唐某、甲保险公司、乙保险公司等承担侵权责任, 支付治疗费用46898.92元、护理费6000元(200元/日×30日)、交通费3000元、营养费3000元、误工费7438元(30日)、精神损害抚慰金120000元, 共计186336.92元。另查明, 杨某自2021年5月开始进行试管婴儿人工辅助生殖技术受孕, 于2022年3月受孕成功。

【案件焦点】

通过辅助生殖技术怀孕的杨某因交通事故流产, 侵权人罗某是否应当赔偿杨某前期为怀孕所支付的辅助生殖费用。

【法院裁判要旨】

重庆市渝中区人民法院经审理认为：杨某作为通过试管婴儿辅助生殖技术受孕的孕妇，正处于胚胎发育的关键时期，难以承受本案交通事故中的两次撞击，结合本案证据，可以认定杨某胚胎停育流产与本案交通事故存在高度盖然性的因果关系。被告抗辩杨某胚胎停育流产系其自身因素所致，但并未举示充分的证据予以证明。即便杨某自身存在一定的影响胚胎正常发育的体质因素，但杨某作为交通事故的受害人没有过错，其自身疾病状况对损害后果的影响不属于可以减轻侵权人责任的法定情形，侵权人应按其过错大小承担赔偿责任，保险公司亦应在保险合同范围内承担相应的保险理赔责任。罗某驾驶的车辆两次撞击杨某所乘坐的车辆导致杨某胚胎停育流产，在第一次撞击中，罗某承担事故的全部责任，第二次撞击中，唐某承担事故的全部责任，两次撞击共同导致杨某胚胎停育流产的损害后果，且两次撞击的原因力大小无法区分，难以确定责任大小，罗某、唐某应当平均承担责任。

关于杨某请求的各项费用，一审法院认为，医疗费、护理费、营养费、误工费、交通费等可以结合本案证据予以支持。至于杨某主张的人工辅助生殖受孕相关费用系间接损失，且该受孕最终能否成功尚存在不确定性，不宜将相关费用纳入本案医疗费损失范围。关于精神损害抚慰金，杨某与沈某婚后无子女，杨某与沈某通过试管婴儿辅助生殖技术受孕，因本次交通事故终止妊娠，在精神、身体上遭受了极大痛苦，亦对本人健康及再次受孕产生影响，虽然杨某本人未构成伤残，但根据本案的实体情况，酌情认定为20000元。

重庆市渝中区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十二条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百零九条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款，《最高人民法院关于审理道路交通损害案件适用法律若干问题的解释》第十条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条、第一百四十七

条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

- 一、甲保险公司于本判决生效后十日内向原告杨某支付13798.28元;
- 二、乙保险公司于本判决生效后十日内向原告杨某支付13798.28元;
- 三、丙保险公司于本判决生效后十日内向原告杨某支付1379.83元;
- 四、驳回杨某的其他诉讼请求。

杨某不服一审判决,提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为:杨某因案涉交通事故导致流产,要求罗某、邬某、唐某、甲保险公司、乙保险公司、丙保险公司等赔偿其此次怀孕所支付的人工辅助生殖费用的请求应予支持。损害赔偿应当遵循完全赔偿或损害填平原则。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条所列举的一般赔偿范围内的赔偿项目仅是几种比较典型的费用支出,实践中并不仅限于这些赔偿项目,只要是因为治疗和康复所支出的所有合理费用,都可以纳入一般赔偿的范围。因此,杨某关于人工辅助生殖费用的请求应否得到支持,关键在于关联性与合理性的审查认定。如果没有本次交通事故的发生,则杨某支付的人工辅助生殖费用不会落空,故该项费用落空作为杨某遭受的财产损害,与案涉交通事故存在关联性。违反道路交通安全规范的行为人,自然应当预计其可能对其他交通参与者造成人身、财产损害。杨某系案涉交通事故导致流产,致使前期支出的人工辅助生殖费用落空,属于财产损害且具备关联性与合理性,其要求侵权人赔付该项费用的请求应予支持。综上所述,杨某的上诉理由部分成立,故对其上诉请求合理部分予以支持,根据二审中新查明的案件事实对一审判决予以改判。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定,判决如下:

- 一、撤销重庆市渝中区人民法院(2022)渝0103民初28579号民事判决;
- 二、甲保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿杨某34668.51元;
- 三、乙保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿杨某33658.62元;
- 四、丙保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿杨某2961.9元;

五、唐某于本判决生效之日起十日内赔偿杨某1009.89元；

六、驳回杨某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案系侵权责任纠纷，涉及当事人已经支付的辅助生殖费用是否纳入赔偿范围，具体情形是：交通事故中，侵权人的侵权行为导致通过辅助生殖技术怀孕的孕妇流产，流产孕妇向侵权人主张赔偿前期辅助生殖技术费用的，人民法院应否支持？对此，《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入，造成残疾或死亡的，还应当赔偿相应的赔偿金。可见，法律和司法解释对于侵权行为发生前，被侵权人已经支付的费用，具体到本案中是已经支付的辅助生殖费用是否应当纳入赔偿范围，未作具体规定，实践中亦存在不同认识。

本案生效裁判认为，侵权行为导致通过辅助生殖技术怀孕的孕妇流产，应当赔偿该孕妇前期支付的辅助生殖费用。对此，下文分别从前期辅助生殖费用是否系交通事故造成的损失，以及该费用的支出是否合理两个方面进行分析。

一、交通事故导致流产孕妇支付的前期辅助生殖费用落空，系财产损失

有观点认为，对于侵权行为发生前已经支付的费用，不应当纳入被侵权人所受损失的范畴，因为即使没有发生侵权行为，被侵权人仍然会支出这笔费用。也就是说侵权行为与前期已支付费用之间不存在因果关系。实际上，侵权行为导致该行为发生前支付相关费用之期待目的无法实现的，属于费用落空，落空的费用亦应当纳入被侵权人财产损失的范畴。费用落空较早被运用于违约领域，近年来也逐步迁移到侵权领域。将落空的费用纳入财产损害的范围，主要是基于“理性人”的考虑，行为人之所以愿意支付某项费用，大多是因为其认为该笔支出所获得的收益超过了支出本身，或者至少与支出持平。若违约或者侵权导致该笔费用支出的目的归于无效，则该笔费用的支出就应当属于财产损害的范畴。

就本案而言，即使没有本次交通事故的发生，杨某仍需支出该费用，但案

涉交通事故的发生，导致其流产，其前期为孕育子女进行人工辅助生殖所支付的费用均失去意义、归于无效。故，其已支出的人工辅助生殖费用与案涉交通事故存在关联性，属于该事故给其造成的财产损失。

二、案涉前期辅助生殖费用具有合理性，侵权人应予赔偿

按照《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条规定，财产损失的计算需以合理性作为其计算标准，即按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。旨在避免赔偿数额过高或者过低，以平衡侵权人和被侵权人之间的利益关系。例如，当受到损害的财产价格波动较大时，为了使被侵权人获得充分救济，法官就可以其他合理方式确定损失。

本案中，前期辅助生殖费用系被侵权人采用人工助孕技术而发生，为4万余元，在交通事故发生时，这一费用的市场价格确实难以确定，而且没有证据表明费用总额不符合当前医疗机构开展人工助孕的实际存在过高的问题，因此案涉前期辅助费用具有合理性，侵权人应当予以赔偿。

编写人：重庆市第五中级人民法院 陈璐 王旺旺 刘琴琴

顺风车乘客死亡，要求人身意外险赔偿与驾驶员 侵权损害赔偿不构成重复主张

—— 徐某等诉王某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2024)鲁01民终1533号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙

被告:韩某、刘某、乙保险公司、丙保险公司

被告(被上诉人):某科技公司、甲保险公司

被告(上诉人):王某

【基本案情】

2023年8月25日16时17分许,王某驾驶顺风车与韩某驾驶的车辆发生交通事故,韩某的车辆又与刘某驾驶的车辆碰撞,致使王某顺风车乘客陈某丁死亡。交通警察大队出具《道路交通事故认定书》,认定王某承担事故全部责任,韩某、刘某无责任。王某驾驶的机动车在甲保险公司投保了车上人员险,韩某驾驶的车辆在乙保险公司投保了交强险,刘某驾驶车辆在丙保险公司投保了交强险,事故发生在保险期间内。

事故发生后,陈某丁的近亲属徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙向法院提起诉讼,开庭前,为顺风车订单生成驾乘意外险的丁保险公司与陈某丁的近亲属徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙达成和解,并于2023年11月27日赔付了120万元的意外身故赔偿款。本次事故造成的医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等各项损失共计883415.18元。

【案件焦点】

顺风车驾乘人员意外险赔偿后,顺风车驾驶员是否仍应承担侵权损害责任。

【法院裁判要旨】

山东省济南市济阳区人民法院经审理认为:人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险,责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。丁保险公司出行人员意外险以车辆的驾驶员、乘客的生命或身体为保险标的,而未约定以驾驶员应负的赔偿责任为保险标的。故,该保险属于人身保险,而非责任保险。根据《中华人民共和国保险法》第四十六条的

规定，被保险人因第三者的行为发生保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，被保险人或受益人仍有权向第三者请求赔偿。王某作为第三者侵权人应负的赔偿责任，并不因受害人已获得保险金而免除。某科技公司在顺风车订单的生成及履行中与驾驶员、乘客之间形成居间合同关系，不存在过错，不应承担责任。受害人的损害后果与韩某的驾驶行为具有法律上的因果关系，与刘某的驾驶行为没有法律上的因果关系，乙保险公司应当在交强险无责限额内承担赔偿责任，丙保险公司不应在交强险无责限额内承担赔偿责任。综上，徐某等损失应由乙保险公司在交强险无责限额内优先赔付；不足部分由王某承担赔偿责任。

山东省济南市济阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零二条等规定，判决如下：

一、乙保险公司在交强险限额内赔偿徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙医疗费1800元、死亡赔偿金18000元；

二、王某赔偿徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙医疗费34183.18元、丧葬费12632元（已扣除垫付40000元）、精神损害抚慰金10000元、死亡赔偿金766800元；

三、驳回徐某、陈某甲、陈某乙、陈某丙的其他诉讼请求。

王某不服一审判决，提起上诉。山东省济南市中级人民法院经审理认为：王某的违法驾驶行为致使乘客陈某丁死亡，在该人身意外伤害保险合同中，王某的身份应系《中华人民共和国保险法》第四十六条规定的“第三者”，陈某丁的近亲属获得丁保险公司赔付的人身意外保险金后，仍有权向第三者王某主张权利。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

受顺风车驾驶员资质、车辆性质、平台法律架构、保险覆盖等因素的影响，

事故发生后的人身财产损害赔偿责任如何确定存在争议。特别是顺风车订单生成过程中附加的人身意外保险理赔和顺风车驾驶员的侵权责任赔偿之间、顺风车驾驶员与运营平台之间的法律关系和责任承担如何界定有待进一步厘清。

1. 关于顺风车订单人身意外伤害保险的法律属性的问题。在顺风车订单生成过程中，运营平台会向驾乘人员赠送交通出行人身意外伤害保险等险种。根据该人身意外保险条款的约定，被保险人为发起私人小客车合乘订单乘客与订单内随行乘客及私人小客车合乘订单接单车主。该人身意外保险是以车辆的驾驶员、乘客的生命或身体为标的的意外保险，且未约定以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的，故该出行人员意外险属于人身保险，而非以被保险人对第三者依法应负赔偿责任为标的的责任保险。

2. 关于保险事故的“第三者侵权”的认定及责任承担问题。根据《中华人民共和国保险法》第四十六条规定，被保险人因第三者的行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利，但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。顺风车驾驶员作为承担事故责任的实际侵权人，在该人身意外伤害保险合同中，其身份应系前述法律规定中的“第三者”，其应负的赔偿责任并不是人员意外伤害保险的保险标的，顺风车驾驶员作为该“第三者”的侵权责任不能因受害人获得人身意外保险的理赔而减轻或免除，受害人在获得人身意外保险金后，仍有权向“第三者”即侵权人请求赔偿。

3. 关于顺风车平台与驾驶员、乘客的法律关系认定及责任承担的问题。在本案中，顺风车驾驶员通过运营平台发布出行信息，乘客端用户根据路线是否匹配可以选择是否向顺风车驾驶员发出同行的要约，顺风车驾驶员可以根据出行情况自行决定是否接单，双方达成合意后顺风车订单形成。运营平台在订单形成过程中不能强行派单，只负责提供大数据路线匹配交互信息、提供导航服务及价格计算，订单达成并履行后从合乘车费中收取信息服务费用，符合居间合同的特征，运营平台某科技公司与顺风车驾驶员、乘客之间形成居间合同关系，某科技公司在履行该居间合同过程中不存在过错，不应承担赔偿责任。

本案例的典型之处在于，乘客获得订单人身意外保险赔偿后，驾驶员按照法律规定承担侵权损害赔偿责任，并不违反“损益相抵原则”，不构成重复主张。人身意外险合同之债与顺风车驾驶员的侵权之债的发生原因不同。顺风车平台设置规定，顺风车订单生成后为顺风车上乘客和驾驶员赠送了人身意外险种，顺风车驾驶员与乘客都是被保险人，但驾驶员不是投保人，对保险标的不具有保险利益，与事故后乘客获得的人身意外保险金相对独立，二者不存在因果关系，该人身意外险本身不具有分担驾驶员侵权责任的功能，保险合同之债与侵权之债不存在因果关系，不违反“损益相抵原则”，也不构成重复主张，因此驾驶员仍应当按交通事故责任承担侵权赔偿责任。

编写人：山东省济南市济阳区人民法院 杨名峰 陈家兴

三、交通事故损害赔偿程序

34

交通事故责任认定书不能作为民事侵权 损害赔偿责任分配的唯一依据

—— 林某1等诉庞某机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08民终2085号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):林某1、何某、谭某、林某2、林某3

被告(被上诉人):庞某

【基本案情】

2023年3月8日13时25分,庞某驾驶轻便二轮摩托车、甘某驾驶重型半挂牵引车牵引挂号重型自卸半挂车、林某某驾驶普通二轮摩托车,三方先后至道路西侧路段,林某某驾车在非机动车道内从左侧超越庞某驾驶的二轮摩托车过程中,与庞某驾驶的轻便二轮摩托车发生碰撞刮擦,随后林某某连人带车失

控向左摔倒进入慢速机动车道被甘某驾驶的重型自卸半挂车右侧轮胎碾轧，造成林某某当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。经交警部门认定，由林某某、庞某承担此事故全部责任，甘某在此事故中无责任。后，林某某的家属、庞某都向市公安局交通警察支队申请复核，该支队作出复核结论，维持原认定。被告庞某车辆未投保保险。另查明，2023年3月9日，市公安局交通警察支队交通事故处理大队委托市公安局交通事故技术鉴定所对林某某的尸体进行检验并分析其死亡原因、致伤方式。2023年3月22日经该鉴定所作出《法医学尸体检验鉴定书》鉴定意见为：死者林某某符合在道路交通事故中损伤头部、胸部致开放性颅脑损伤、开放性胸部损伤死亡。原告林某1、何某、谭某、林某2、林某3分别系死者林某某的父亲、母亲、妻子、儿子。原告要求被告赔偿各项损失合计657471元并承担本案的诉讼费用。

【案件焦点】

1. 庞某对于林某某的死亡是否存在过错；2. 庞某应否承担民事赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：交通事故责任认定书是公安机关处理交通事故、作出行政决定所依据的主要证据，虽然可以在民事诉讼中作为证据使用，但由于交通事故认定与民事诉讼中关于侵权行为认定的法律依据、归责原则有所区别，交通事故责任也不等同于民事法律赔偿责任。因此，交通事故责任认定书不能作为民事侵权损害赔偿责任分配的唯一依据。行为人在侵权行为中的过错程度，应当结合案情，全面分析全部证据，根据民事诉讼的归责原则进行综合认定。本案中，林某某未按操作规范安全驾驶、文明驾驶，未在机动车道内行驶，且在未确认有充足的安全距离情况下超车，是造成本案事故的直接原因，在事故中存在严重过错。庞某在本案中未依法取得机动车驾驶证在非机动车道内行驶，未戴安全头盔，其行为虽然属于违章驾驶，但林某某在后面超车时碰撞到庞某驾驶的摩托车连人带车失控摔倒，是导致本案事故发生的根本原因，庞某在前面行驶的行为并非本案事故发生的原因。庞

某在发生事故后离开现场，固然违反法律规定，但林某某是在事故中当场死亡，庞某离开事故现场的行为与事故的发生及林某某的死亡并无因果关系。因此，本案事故的发生及林某某的死亡并非庞某的行为导致的，故原告请求被告庞某赔偿死亡赔偿金、精神损害抚慰金、被抚养人生活费、丧葬费的诉请，没有事实和法律依据，法院不予支持。

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：

- 一、被告庞某赔偿原告林某1、何某、谭某、林某2、林某318000元；
- 二、驳回原告林某1、何某、谭某、林某2、林某3的其他诉讼请求。

林某1、何某、谭某、林某2、林某3不服一审判决，提起上诉。广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：关于庞某对本案受害人林某某的死亡是否存在过错，应否承担民事赔偿责任的问题。由于交通事故认定与民事侵权责任认定的法律依据、归责原则有所区别，交通事故责任也不等同于民事赔偿责任，应根据行为人在侵权行为中的过错程度，结合案情，根据民事侵权责任的归责原则进行综合认定。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。本案中，根据到案证据及查明的事实，林某某驾车在非机动车道内从左侧超越庞某驾驶的轻便二轮摩托车过程中，其驾驶的普通二轮摩托车右方向把、右制动把等部位与庞某驾驶的轻便二轮摩托车尾箱左后侧发生碰撞刮擦，后林某某连人带车失控向左摔倒进入慢速机动车道被甘某驾驶的重型自卸半挂车右侧轮胎碾压，导致林某某当场死亡。林某某未按操作规范安全驾驶、文明驾驶，未在机动车道内行驶，且在未确认有充足的安全距离情况下超车，是造成本案事故的直接原因，在事故中存在严重过错。庞某在本案中未依法取得机动车驾驶证在非机动车道内行驶，未戴安全头盔，其行为虽然属于违章驾驶，但林某某在后面超车时碰撞到庞某驾驶的摩托车连人带车失控摔倒，是导致本案事故发

生的根本原因，庞某在前面行驶的行为并非本案事故发生的原因。庞某在发生事故后离开现场，固然违反法律规定，但林某某是在事故中当场死亡，庞某离开事故现场的行为与事故的发生及林某某的死亡并无因果关系。因此，本案事故的发生及林某某的死亡并非庞某的行为导致的，故上诉人请求庞某承担民事赔偿责任无事实和法律依据。一审法院认定庞某不负事故的民事责任，判决其在交强险无责赔付限额内赔偿18000元并无不当，本院予以维持。对于上诉人主张庞某与他人在前面占道行驶，存在过错的意见。经查，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十三条规定，机动车遇有前方交叉路口交通阻塞时，应当依次停在路口以外等候，不得进入路口。机动车在遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，应当依次排队，不得从前方车辆两侧穿插或者超越行驶，不得在人行横道、网状线区域内停车等候。机动车在车道减少的路口、路段，遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶的，应当每车道一辆依次交替驶入车道减少后的路口、路段。本案中，庞某在林某某的前方行驶，林某某应耐心排队通行，但林某某却在未留足安全距离的情况下从庞某的左侧超车，违反了上述规定，存在过错，庞某在前方行驶对事故的发生不存在过错。故，上诉人的上述主张不成立，本院不予采纳。综上所述，上诉人林某1、何某、谭某、林某2、林某3的上诉理由均不成立，对其上诉请求，应予驳回。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

交通事故责任认定书是交管部门根据行政规范和相关专业知识的对交通事故成因做出的事实判断，其本身是一种行政评价，并没有对当事人的权利进行处分，其在民事诉讼中只是作为一种证据。首先，交通事故认定书中对责任的认定，是在自然科学范畴内进行的事实评价，而法院对事故责任的认定划分则直接关系到根据侵权行为适用民事诉讼法来确定当事人的民事赔偿责任，侧重于当事人侵权行为的有无以及与损害后果之间的因果关系，可能是多种法律关系

